



ANALISTA DOS TRIBUNAIS

BARBARA BRASIL

DIREITO CIVIL

AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

2.3 direitos da personalidade (art. 11 e segs., cc)

2.3.3- características dos direitos da personalidade:

2.3.4 – Direitos da Personalidade em espécie

a) integridade física

b) nome

c) imagem

3- Domicílio

4- Morte

2.3 – DIREITOS DA PERSONALIDADE (art. 11 e segs., CC)

2.3.3- CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE:

1) INTRANSMISSÍVEIS E INALIENÁVEIS

- Diante da essencialidade desses direitos para a dignidade
- Não se pode alienar ou transmitir o que assegura a dignidade
- Ademais, esses direitos não possuem caráter patrimonial (conteúdo econômico) – somente se transmite e aliena o que possui conteúdo econômico

-Art. 11 do CC: Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

- Os direitos da personalidade não se transmitem no falecimento
 - Somente se transmitem os direitos patrimoniais
 - Ao falecer, os sucessores ganham o direito da personalidade da memória do morto (proteção dos direitos da personalidade do falecido)
 - Esse direito passa a ser protegido pelos sucessores do falecido
 - Sucessores que podem requerer a proteção da memória do morto: estão previstos no art. 12, p.u do CC; **cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau (tio, sobrinho, primo e irmão)**; ex. fulano é uma grande figura pública e falece; uma empresa de publicidade quer divulgar sua imagem atrelando a um comercial televisivo; os sucessores previstos no art. 12 poderão proteger esse direito da personalidade do morto
- Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

- O direito de se exigir o dano moral decorrente da violação do direito da personalidade se transmite diante da morte do seu titular?
 - a pergunta envolve se os sucessores podem se habilitar no polo ativo de uma demanda de danos morais movida, ainda em vida, pelo falecido (sucessão processual) – PODEM prosseguir com a ação
 - ou, caso o indivíduo tenha sofrido danos morais, mas não tenha ajuizado a ação em vida, os sucessores podem ajuizar a ação
 - o dano moral decorrente da violação dos direitos da personalidade possui reflexo patrimonial (ainda que os direitos da personalidade, em si, não possuam)
 - deve-se atentar para o prazo prescricional para o ajuizamento da ação
- Art. 943, CC:** O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

-**Súmula 642, STJ:** "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória"

-**RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.**

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.025.757/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Documento 1	 Assuntos	■ Selecionar
Tema Repetitivo 1309 	Situação Acórdão Publicado - RE Pendente	Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO
Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	
Questão submetida a julgamento	Saber se os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva podem executar a sentença condenatória	
Tese Firmada	Os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados.	
Anotações NUGEPNAC	RRC de Origem (art. 1030, IV e art. 1036, §1º, do CPC/15). Afetação na sessão eletrônica iniciada em 05/02/2025 e finalizada em 11/02/2025 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 525/STJ.	

2) IRRENUNCIÁVEIS/INDISPONÍVEIS

- Não se pode abrir mão do direito da personalidade
- Não é característica absoluta
- Excepcionalmente, a lei pode autorizar que o indivíduo renuncie ou disponha desses direitos (o art. 11 do CC menciona “com exceção dos casos previstos em lei”) – ex. 3º a 15 do CC
- Portanto, são relativamente indisponíveis/irrenunciáveis
- **Enunciado 04 do CJF:** O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária. Desde que não seja permanente nem geral.
 - ex. não pode abrir mão da privacidade, mas pode limitar o exercício da privacidade –ex. ingressar em reality show na TV; pode participar e pode sair a hora que quiser (ou seja, limita ao participar, mas não abre mão, já que pode sair quando quiser)

- Atenção em prova se cobrado a literalidade da lei ou doutrina/jurisprudência
- Art. 11 do CC: Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

3) IMPRESCRITÍVEIS (estudado na aula 1)

[...]

Bloco 2

2.3.4 – Direitos da Personalidade em espécie:

1- INTEGRIDADE FÍSICA (art. 13/15)

- **Art. 13.** Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

-Veja que o artigo começa pela exceção: exigência médica

- Pode haver disposição da integridade física em alguns casos, desde que não importe em diminuição permanente ou não contrarie os bons costumes, como a doação de órgãos dúplices ou regeneráveis em vida; doação de sangue;

- Além disso, ainda que gere diminuição permanente ou contrarie os bons costumes, pode haver essa disposição desde que haja autorização médica: ex. cirurgia de transgênero (transgenitalização) □ há diminuição permanente da integridade física do indivíduo

▪ ADI 5543 – Rel. Min. Edson Fachin

“Por maioria de votos (7x4) o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucionais dispositivos de normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que excluam do rol de habilitados para doação de sangue os “homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes nos 12 meses antecedentes”.

- art. 13 tratou da integridade física do corpo vivo
- Já o art. 14 trata da integridade física do corpo morto
- **Art. 14.** É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

- Autoriza que o indivíduo, em vida, disponha de seu próprio corpo para depois da morte

- Deve respeitar alguns requisitos:

1º - disposição deve ser feita com objetivo altruístico ou científico (não pode comercializar os órgãos)

2º- a manifestação é revogável em qualquer tempo

- Trata-se de ato de disposição do próprio titular (família não pode se opor se houve manifestação, em vida, do titular)

▪ **Art. 15.** Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

-Atenção para a palavra “ninguém”

- Ao médico cabe propor um tratamento, mas a aceitação é exclusiva do titular do direito da personalidade

- Trata-se do livre consentimento informado

- a testemunha de Jeová, por exemplo, estando em plena capacidade, pode recusar uma transfusão de sangue, ainda que seja a única forma de salvar sua vida

TEMA 952 E 1069, STF

RE 979742

1. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa.
2. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio.

RE 1212272

1. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretiva antecipada de vontade.
2. É possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo Sistema Único de Saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.

-Testemunhas de Jeová: ADPF 618

2 – NOME (art.16-19,CC)

- partícula que identifica o indivíduo em sociedade (particulariza)
- pré nome: primeiro nome
- sobrenome: raiz familiar do indivíduo
- pseudônimo: nomes falsos/sociais utilizados pelo indivíduo (ex. Zezé de Camargo e Luciano; Anitta)

- para fins ilícitos não gozam de proteção
- trata-se de nome fictício adotado em atividades profissionais
- o nome goza de imutabilidade relativa (por razão de segurança jurídica);
 - o nome acompanha as alterações da personalidade do indivíduo (ex. caso de mudança de sexo; divórcio; situação vexatória; adoção; programa de proteção de testemunhas)
 - por isso a imutabilidade não pode ser absoluta
- Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.
- Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
- Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
- Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome

Bloco 3

Obs. transgênero: sexo biológico não é compatível com o sexo psicológico:

Transgênero – TEMA 761 STF

Tese: "i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa; ii) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero'; iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial; iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos".

ADI 4275 STF:

orientação sexual.

Identidade

Em 2018, num julgamento histórico, o STF concluiu que o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. Ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, o Plenário admitiu a possibilidade de alteração de nome e gênero no assento de registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de redesignação de sexo ou autorização judicial. Para o Tribunal, como a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana, cabe ao Estado apenas reconhecê-la.

☐		Processo	Processo em segredo de justiça, julgado em 9/5/2017, DJe 1/8/2017.
Ramo do Direito		DIREITO CIVIL	
Tema		Direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil. Ação de retificação de registro de nascimento. Troca de prenome e do sexo (gênero). Pessoa transexual. Cirurgia de transgenitalização. Desnecessidade.	
3 MAIORE E MENOR 5 RECONHECIMENTO DE GÊNERO 16 PLURALIDADE DE AUTONOMIAS INDIVIDUAIS			
DESTAQUE			
O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil não é condicionado à realização de cirurgia de transgenitalização.			
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR			
A controvérsia está em definir se é possível a alteração de gênero no assento de registro civil de pessoa transexual, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização (também chamada de cirurgia de redesignação ou adequação sexual). No que diz respeito aos aspectos jurídicos da questão, infere-se, da interpretação dos arts. 55, 57 e 58 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, o que reclamará, em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do Ministério Público. Quanto ao ponto, cabe destacar ser incontroversa a possibilidade de alteração do prenome, na medida em que o Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou tão somente o pedido de alteração do gênero registral da transexual mulher. Ocorre que a mera alteração do prenome das pessoas transexuais, não alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica infralegal, além de descuidar da imperiosa exigência de concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero (masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no registro civil preservará a incongruência entre os dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante atentado a direito existencial inerente à personalidade.			

● RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ART. 56 DA LEI N. 6.015/1973. MODIFICAÇÃO DO PRENOME APÓS A MAIORIDADE CIVIL. JUSTO MOTIVO. PRESCINDIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PRENOME COMPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é possível a inclusão do sobrenome do padrinho do postulante para constituição de prenome composto, com amparo na regra do art. 56 da Lei n. 6.015/1973.
2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele.
3. O sobrenome não tem a função de estreitar vínculos afetivos com os membros da família ou pessoas próximas, pois sua função primordial é revelar a estirpe familiar no meio social e reduzir as possibilidades de homonímia. Precedentes.
4. Já a alteração do prenome, segundo a redação original do art. 56 da Lei de Registros Públicos, vigente ao tempo do ajuizamento da ação, seria possível quando o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, manifestasse sua intenção, desde que não prejudicados os apelidos de família, independentemente da demonstração do justo motivo.
5. Verificados os pressupostos estabelecidos na norma de regência, o pedido de alteração do prenome, independentemente da motivação externada pelo requerente, deve ser acolhido, podendo modificá-lo integralmente, acrescentar nomes intermediários, adotar prenome duplo ou até mesmo incluir apelido público notório.
6. Recurso especial conhecido e provido.

Processo	REsp 1.962.674-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022.
Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
Tema	Retificação de registro civil. Inclusão do patronímico para fazer homenagem à avó materna. Impossibilidade.



DESTAQUE

A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

O propósito recursal consiste em definir se é possível a retificação do registro público para inclusão do sobrenome da avó materna.

No tocante à retificação do registro público, importante destacar que o **nome** é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele.

Assim, o direito ao **nome** está ligado a seu aspecto público dado pelo registro de pessoas naturais, segundo o qual o Estado determina limites para os **nomes** e seus elementos constitutivos, tal como a obrigatoriedade de conter ao menos um prenome e um **nome** (sobrenome).

Por conseguinte, a legislação de regência consagra o princípio da imutabilidade do **nome**, de maneira que o prenome e **nome** são, em regra, imutáveis, a fim de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, pois, do contrário, a individualização e a certeza sobre quem se fala seriam temerárias.

Contudo, esta Corte vem evoluindo sua interpretação sobre o tema a fim de se adequar à nova realidade social e de tentar acompanhar a velocidade de transformação das relações jurídicas, passando a entender que o tema está inserido no âmbito da autonomia privada, apesar de não perder seu aspecto público, haja vista que somente será admissível a retificação quando não se verificar riscos a terceiros e à segurança jurídica.

Nessa toada, "conquanto a modificação do **nome** civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a **alteração** sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros" (REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 4/3/2021).

Desse modo, destaca-se que o **nome** de família tem como escopo identificar a qual família pertence a pessoa, isto é, faz com que a pessoa

- RECURSO ESPECIAL - REGISTROS PÚBLICOS - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME - DUPLICAÇÃO DE CONSOANTE INSERTA NO APELIDO DE FAMÍLIA - PRETENDIDA CONCILIAÇÃO ENTRE ASSINATURA ARTÍSTICA E NOME REGISTRAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE RELATIVA - CARÁTER EXCEPCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - PREJUÍZO A APELIDO DE FAMÍLIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Hipótese: trata-se de pedido de alteração de patronímico de família, com a duplicação de uma consoante, a fim de adequar o nome registral àquele utilizado como assinatura artística.

1. Atualmente, ante o feixe de proteção que irradia do texto constitucional, inferido a partir da tutela à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CRFB/88), o direito ao nome traduz-se como uma de suas hipóteses de materialização/exteriorização e abrange a garantia ao livre desenvolvimento da personalidade, devendo refletir o modo como o indivíduo se apresenta e é visto no âmbito social. Todavia, embora calcado essencialmente na tutela do indivíduo, há uma inegável dimensão pública a indicar que, associado ao direito ao nome, encontra-se o interesse social na determinação da referida identidade e procedência familiar, especificamente sob a perspectiva daqueles que possam vir a ter relações jurídicas com o seu titular.

2. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, de modo que o nome civil, conforme as regras insertas nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no primeiro ano

após o alcance da maioria, desde que não prejudique os apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, excepcionalmente, por justo motivo, mediante oitiva do representante do Ministério Público e apreciação judicial.

2.1 O sobrenome, apelido de família ou patronímico, enquanto elemento do nome, transcende o indivíduo, dirigindo-se, precipuamente, ao grupo familiar, de modo que a admissão de alterações/modificações deve estar pautada pelas hipóteses legais, via de regra, decorrente da alteração de estado (adoção, casamento, divórcio), ou, excepcionalmente, em havendo justo motivo, preceituado no artigo 57 da Lei nº 6.015/73. Tratando-se, portanto, de característica exterior de qualificação familiar, afasta-se a possibilidade de livre disposição, por um de seus integrantes, a fim de satisfazer interesse exclusivamente estético e pessoal de modificação do patronímico.

2.2 Nada obstante os contornos subjetivos do nome como atributo da personalidade e elemento fundamental de identificação do sujeito - seja no âmbito de sua autopercepção ou no meio social em que se encontra inserido -, o apelido de família, ao desempenhar a precípua função de identificação de estirpe, não é passível de alteração pela vontade individual de um dos integrantes do grupo familiar.

2.3 Na hipótese dos autos, a modificação pretendida altera a própria grafia do apelido de família e, assim, consubstancia violação à regra registral concernente à preservação do sobrenome, calcada em sua função indicativa da estirpe familiar, questão que alcança os lindes do interesse público. Ademais, tão-somente a discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não consubstancia situação excepcional e motivo justificado à alteração pretendida.

3. O nome do autor de obra de arte, lançado por ele nos trabalhos que executa (telas, painéis, etc), pode ser neles grafado nos moldes que bem desejar, sem que tal prática importe em consequência alguma ao autor ou a terceiros, pois se trata de uma opção de cunho absolutamente subjetivo, sem impedimento de qualquer ordem. Todavia, a utilização de nome de família, de modo geral, que extrapole o objeto criado pelo artista, com acréscimo de letras que não constam do registro original, não para sanar equívoco, mas para atender a desejo pessoal, não está elencado pela lei a render ensejo à modificação do assento de nascimento.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp 1729402/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

3- Imagem (art.20, CC)

- Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. ([Vide ADIN 4815](#))
- para divulgar a imagem do indivíduo é necessária sua autorização, ainda que sem finalidade comercial
- atenção: para manutenção da ordem pública ou administração da justiça pode ser divulgada a imagem sem autorização (ex. foragido da justiça; câmeras de segurança em aeroporto)
- ADI 4815 – biografias não autorizadas são permitidas (liberdade de informação e expressão)
 - a reparação pode ser buscada depois da publicação, através do Judiciário

BIOGRAFIAS

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa

biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). (ADI 4815, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

QUARTA TURMA		
	Processo	Processo em segredo judicial, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
	Tema	Responsabilidade civil . Ação de indenização por danos morais. Direito de informação, expressão e liberdade de imprensa. Ausência de configuração do dano moral. Exercício regular do direito de informação.

DESTAQUE

A utilização de fotografias que servirem tão somente para ilustrar matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista do repórter não constitui, *per se*, violação ao **direito** de preservação de **imagem** ou de vida íntima e privada de outrem, não havendo que se falar em causa para indenização por danos morais.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A análise acerca da ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão a ensejar reparação por dano moral deve ser feita no caso concreto, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, é recomendável que se dê primazia à liberdade de informação e de crítica, como decorrência da vida em um Estado Democrático.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora elavados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, a princípio, não configuram ato ilícito.

A notícia veiculada na revista expressa o pensamento da repórter sobre fato ocorrido durante a cobertura de evento do qual participavam vários famosos, o que, a toda evidência, gera o interesse do público que consome esse tipo de notícia.

Nessa perspectiva, apesar da utilização de opiniões severas e irônicas, a publicação narrou fato ocorrido e que, inclusive, estava sendo apurado criminalmente pela autoridade policial, de modo que sua divulgação, ainda que somente sob o ponto de vista de uma das partes, não demonstra, inequivocamente, o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.

Isso porque "A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse **direito** apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos" (REsp 1.897.338/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 05/02/2021).

Com base nessas considerações, conclui-se, portanto, que a utilização de fotografias serviu tão somente para ilustrar a matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista da repórter, e de interesse do público-alvo do veículo de comunicação, tratando-se, na hipótese, de exercício regular do **direito** de informação, de modo que não constitui, *per se*, violação ao **direito** de preservação de sua **imagem** ou de sua vida íntima e privada, não havendo que se falar em causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à **imagem**.

▪ RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 04/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2016 e atribuído ao gabinete em 05/11/2018.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a configuração do dano moral pelo uso da imagem de torcedor de futebol para campanha publicitária de automóvel, enquanto ele se encontrava no estádio assistindo à partida do seu time.
3. Em regra, a autorização para uso da imagem deve ser expressa; no entanto, a depender das circunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, há julgados do STJ em que se admite o consentimento presumível, o qual deve ser analisado com extrema cautela e interpretado de forma restrita e excepcional.
4. De um lado, o uso da imagem da torcida - em que aparecem vários dos seus integrantes - associada à partida de futebol, é ato plenamente esperado pelos torcedores, porque costumeiro nesse tipo de evento; de outro lado, quem comparece a um jogo esportivo não tem a expectativa de que sua imagem seja explorada comercialmente, associada à propaganda de um produto ou serviço, porque, nesse caso, o uso não decorre diretamente da existência do espetáculo.

5. Se a imagem é, segundo a doutrina, a emanção de uma pessoa, através da qual ela se projeta, se identifica e se individualiza no meio social, não há falar em ofensa a esse bem personalíssimo se não configurada a projeção, identificação e individualização da pessoa nela representada.

6. Hipótese em que, embora não seja possível presumir que o recorrente, enquanto torcedor presente no estádio para assistir à partida de futebol, tenha, tacitamente, autorizado a recorrida a usar sua imagem em campanha publicitária de automóvel, não há falar em dano moral porque o cenário delineado nos autos revela que as filmagens não destacam a sua imagem, senão inserida no contexto de uma torcida, juntamente com vários outros torcedores. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1772593/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020)

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. [\(Vide ADIN 4815\)](#)

☐	Processo	AgInt nos EDcl no REsp 1.824.219-SP , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por maioria, julgado em 19/8/2025.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL, DIREITO CONSTITUCIONAL
	Tema	Montagem fotográfica. Capa de revista. Direito à informação. Pessoas públicas e notórias. Direitos da personalidade reduzidos. Danos morais. Não configuração.
DESTAQUE		
A utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem invasão da sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável.		
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR		
A controvérsia cinge-se à verificação de eventual dano indenizável decorrente da publicação, na capa de revista, de montagem que retrata autoridade pública como se estivesse trajando vestimenta típica de presidiário.		
A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo.		
Quando se trata de pessoa pública ou notória , a esfera de proteção dos direitos à personalidade é reduzida, considerando-se a primazia do controle e da fiscalização de seus atos pela população.		
Dessa forma, as matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos ou ao menos verossímeis - mas não necessariamente incontroversos -, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si sós, não ensejam dano indenizável.		

▪ Questão de concurso ¹

[FCC - TJ-MA - Analista Judiciário - Direito](#)

Em relação aos direitos da personalidade, é correto afirmar:

A Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, salvo se encontrar-se com risco de vida.

¹ (gabarito C)

B É válida, com objetivo científico, apenas, a disposição gratuita do próprio corpo, desde que no todo, para depois da morte.

C Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

D Como regra, os direitos da personalidade são irrenunciáveis mas transmissíveis, podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

E Quando se tratar de morto, lesões a direito da personalidade podem ser reclamadas, pleiteando-se perdas e danos, pelo cônjuge sobrevivente ou por qualquer parente até o segundo grau.

3- DOMICÍLIO (art. 70 e segs., CC)

➤ **Conceito:** lugar onde o indivíduo reside com ânimo definitivo.

○ Para se configurar domicílio 02 requisitos devem estar presentes:

-Objetivo: fixação em um determinado local (residência)

-Subjetivo: animo definitivo

○ Domicílio = residência (objetivo) + ânimo definitivo (subjetivo)

○ Domicílio voluntário: indivíduo possui liberdade de escolher onde quer residir com ânimo de definitividade

○ Atente-se que residência e domicílio não são sinônimos (este abarca aquele)

➤ Alteração de domicílio

○ “Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar.

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.”

➤ Em regra, a pessoa pode eleger um local para domicílio (art. 70)

➤ Ordenamento admite a pluralidade de domicílios: pode ter o necessário e o voluntário

➤ O CC admite o domicílio profissional: em relação à atividade profissional, será considerado domicílio o local onde a exerce; está restrito às atividades exercidas

➤ Domicílio aparente: se não tiver domicílio definido, será considerado onde for encontrado

Bloco 4

➤ Há os indivíduos que possuem domicílio necessário, ou seja, elencado pelo legislador:

○ Incapaz: considera-se o domicílio do representante ou assistente

○ Preso: considera-se o domicílio onde cumpre sentença

○ Marítimo: considera-se o domicílio onde tem a matrícula de sua embarcação

- Militar: considera-se o domicílio onde está a sede do comando ao qual está subordinado
 - Servidor público: considera-se o domicílio onde cumpre suas atribuições
- “Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.” **(domicílio natural ou de eleição)**
- “Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.” **(domicílio plural)**
- “Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. **(domicílio profissional)**
- Parágrafo único. Se a pessoa exercer profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.”
- “Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada.” **(domicílio aparente)**
- “Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
- I - da União, o Distrito Federal;
 - II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
 - III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;
 - IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.”
- Veja que, no inciso IV, somente será considerado como domicílio o lugar onde funcionar a diretoria ou administração, se não for definido nenhum outro em seu estatuto ou ato constitutivo
- “§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
- § 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.”
- “Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
- Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”
- “Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.”

- “Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.” (**domicílio contratual ou foro de eleição**)
 - Trata-se do foro de eleição (domicílio contratual), é critério de fixação de competência relativa
 - Não confundir com o domicílio voluntário

4 -MORTE (art. 6º e 7º, CC)

4.1 Conceito

- É o término da personalidade do indivíduo, em ambas espécies (jurídica/civil e objetiva)
- Põe fim aos direitos da personalidade e aos direitos patrimoniais
- Gera uma série de efeitos jurídicos, como a sucessão patrimonial por exemplo

4.2 ESPÉCIES DE MORTE:

1 – MORTE REAL – ART.6º, 1ª PARTE

- Considera-se morte a partir da paralisação da atividade encefálica
- Presença do cadáver
- Atestada por médicos na presença de um cadáver
- “Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.”

2 – MORTE PRESUMIDA

- Quando o indivíduo desaparece de seu domicílio sem deixar notícias, sendo incerta sua morte
- ART.7º E ART.26 E SEGS.CC

a)- Morte presumida sem declaração de ausência (art. 7º)

- Quando o indivíduo desaparece do domicílio sendo incerta sua morte, mas essa é extremamente provável, o ordenamento dispensa o procedimento de ausência e autoriza que os interessados requeiram a decretação da morte presumida
- A morte extremamente provável é um conceito jurídico indeterminado, sendo as situações concretas que determinarão se o indivíduo se encontrará ou não nesse tipo de situação, como os incisos do art. 7º
- Ex. de situação de incerteza: desastre natural ou humano; (ex. queda de avião em alto mar; enchente e deslizamento de terra com muitos mortos; prisioneiro de guerra;)
- Juiz que fixará a data provável da morte (somente declarado após o fim das buscas e averiguações)
- “Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
 - I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento”

b) Morte presumida com declaração de ausência (art. 6º, c/c art. 22 e segs., CC)

- Visa-se proteger o patrimônio do ausente
- O procedimento de ausência antecede a decretação de morte presumida do indivíduo
- Quando o indivíduo desaparece do domicílio, sem deixar notícia, sendo incerta sua morte e essa não é extremamente provável
- Justamente pela morte não ser extremamente provável é que se passa pelo procedimento de ausência (entende-se que o indivíduo possa voltar a qualquer momento)

1ª FASE: Curadoria dos bens do ausente– art. 22, CC

- Os legitimados requerem a declaração de ausência
- o Juiz irá declarar a ausência do indivíduo
- Após isso, irá nomear o curador para administrar os bens do ausente
- “Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.”

-Art. 27 elenca os interessados

-O curador irá arrecadar (espécie de listagem dos bens existentes) e administrar o patrimônio do ausente

▪ Efeitos:

- Declaração de ausência do indivíduo;
- Nomeação de curador para administrar os bens do ausente;
- Arrecadação dos bens do ausente.

- “Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.

§ 1º Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador.”

-O curador, aqui, não é o mesmo da situação de incapacidade (aqui o curador age para administrar os bens)

-O ausente não é considerado incapaz

-Veja que a nomeação do curador não fica a critério do juiz, deve-se obedecer, a priori, a ordem elencada nesse artigo (o juiz atua na escolha a partir do exposto no §3º)

- Não há prazo predeterminado para a decretação da ausência, deve-se analisar a situação em concreto para definir o lapso temporal para declarar a ausência
- Um ano após a arrecadação dos bens do ausente, poderão os legitimados do art. 27 ou o MP, requerer a segunda fase (sucessão provisória)

Bloco 5

2ª FASE: SUCESSÃO PROVISÓRIA (art.26)

- É facultado aos herdeiros do ausente adentrar na POSSE dos bens (não tem propriedade, esta somente surge após a decretação da morte presumida do agente)
- Diante dessa posse, passam a representar o ausente, ativa e passivamente, judicial e administrativamente
- Não se pode alienar ou gravar com ônus real os bens, visto que há apenas a posse, salvo para evitar ruína e com autorização judicial
- Para ingressar na posse deve haver caução
- Se forem herdeiros necessários **NÃO** precisa de caução (cônjuge, ascendente e descendente- art. 1845 do CC²); **esses herdeiros necessários percebem todos os frutos** que decorrem dos bens que detiverem posse (os **demais herdeiros possuem direito à apenas 50% dos frutos**, os outros 50% ficam em juízo para caso o ausente retorne)
- Se o ausente retornar dentro do prazo da sucessão provisória, se não ficar comprovado que a ausência era injustificada, terá direito aos 50% citados acima (frutos e rendimentos); se voluntária e injustificada a ausência, perderá esse direito
- Aberta a sucessão provisória, poderá ser determinada a abertura do inventário e promovida a partilha, como também aberto o testamento, considerando o ausente como se morto estivesse; veja que apenas se considera o ausente como morto para esses fins, não haverá a declaração de morte
- “Art. 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.”
- “Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados:
 - I - o cônjuge não separado judicialmente;
 - II - os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
 - III - os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte;
 - IV - os credores de obrigações vencidas e não pagas.”

² Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Efeitos da sucessão provisória:

▪ “Art. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito cento e oitenta dias depois de publicada pela imprensa; **mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido.**

§ 1º Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente.

§ 2º Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até trinta dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos arts. 1.819 a 1.823.”

▪ “Art. 30. Os **herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos.**

§ 1º Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia.

§ 2º Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente.”

▪ “Art. 31. Os imóveis do ausente **só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína.**”

▪ “Art. 32. Empossados nos bens, **os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente,** de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas.”

▪ “Art. 33. **O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem;** os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no art. 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente.

Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos”

3ª FASE: SUCESSÃO DEFINITIVA (art.37 e segs., CC)

- Ocorre 10 anos após o trânsito em julgado da decisão que declara a abertura da sucessão provisória
- Aqui os herdeiros passam a ter propriedade, já que é declarada a morte presumida do ausente
- Os herdeiros que tiveram que prestar caução, poderão levantá-las

▪ Efeitos

- PRINCIPAL: decretação da morte presumida – art. 6º, CC
- Herdeiros que até então tinham a posse provisória passam a ter a propriedade.
- Cauções que eventualmente tiverem sido prestadas poderão ser levantadas.

○ OBSERVAÇÕES

- obs. 1. Se o ausente desaparece do domicílio, mas deixa representante para administrar seus bens, não retornando em até 3 anos, poderão os interessados (art. 27) requerer a abertura da sucessão provisória (pula-se a fase da curadoria dos bens do ausente), sendo a ausência declarada na 2ª Fase – art. 26
- obs. 2. Veja que se o ausente desaparece do domicílio, estando com 80 anos de idade e tendo 5 anos sem notícias, dispensam-se as 1ª e 2ª fases, passando-se direto para a sucessão definitiva – art. 38
- obs. 3. Caso o **AUSENTE RETORNE**, deverá ser observada a fase em que se encontrar o procedimento de ausência:
 - Se retornar **durante** a fase de sucessão provisória, o indivíduo terá direito aos bens no estado em que se encontrarem
 - Se retornar em **ATÉ** 10 anos da abertura da sucessão definitiva, o indivíduo terá direito aos bens no estado em que se encontrarem e aos bens sub-rogados em seu lugar (bens que possuía, mas passaram para os interessados e que foram substituídos- ex.: ausente tinha uma casa, o herdeiro vende e compra um apartamento de mesmo valor; esse apartamento sub-rogou a casa)
 - Se retornar **após** 10 anos da sucessão definitiva, o indivíduo não terá direito a bem nenhum
- “Art. 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas.”
- “Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta oitenta anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele.”
- “Art. 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.
Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal.”

○ Questão de concurso³

[FCC - TRT - 15ª Região \(SP\) - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

Em relação à capacidade, considerando o que dispõe o Código Civil,

A por disposição expressa, a personalidade civil da pessoa começa com sua concepção.

³ Gabarito: C

B são absolutamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, como o estado de coma, não puderem exprimir sua vontade.

C entre outras hipóteses, cessará, para os menores, a incapacidade, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos.

D a comoriência, isto é, a morte de duas ou mais pessoas na mesma ocasião, resolve-se na presunção de que a mais velha morreu primeiro, se não for possível provar quem faleceu em primeiro lugar.

E a morte presumida exige sempre a decretação da ausência, que se dá quando a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

➤ **COMORIÊNCIA**

- “Art. 8º Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.”
- Trata-se de presunção relativa (admite prova em contrário)
- Veja que devem ser sucessores entre si
- Trata da presunção de simultaneidade da morte, não mais sendo herdeiros entre si (não haverá divisão do processo sucessório)